

1500369-11.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038558/2021 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

16146408 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 68/21/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2038558 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500369-11.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500369-11.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038558/2021 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

16146408 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 68/21/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2038558 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERALDO MAGELA CATARINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

GERALDO MAGELA CATARINO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas e 15 minutos, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, altura do nº 1, Vila Municipal, em frente ao Fórum de Carapicuíba, local de trabalho coletivo, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, guardava e trazia com ele, para entrega a consumo de terceiros, 137 (cento e trinta e sete) porções de

maconha, 97 (noventa e sete) Eppendorfs contendo cocaína, 30 (trinta) porções de cocaína, 72 (setenta e duas) porções de crack e 23 (vinte e três) porções de haxixe, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2021, ocasião em que designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 69/70).

O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 254/257).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia sem aplicação do privilégio, em regime fechado.

De seu lado, a Defensoria pleiteou a absolvição por falta de provas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente majorado.

Ao término da instrução criminal, é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/28), registro de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de constatação (fls. 25/28), e pelo laudo químico toxicológico (fls. 73/75), os quais constataram que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

Durante o interrogatório policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 11/12).

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que foi apenas buscar drogas no local e os traficantes fugiram jogando a mochila para trás. Não sabe informar o motivo de os policiais o incriminarem falsamente.

A versão do réu foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que foram claros e uníssonos em contar como se deram os fatos.

O policial civil ROGÉRIO reconheceu o réu e narrou que foram até o local em viatura descaracterizada e ingressaram na comunidade pela viela paralela à que o réu estava. Puderam observar o réu e mais um indivíduo efetuando a venda de drogas.

Decidiram pela abordagem e, quando os rapazes perceberam a presença policial, saíram correndo. O réu tropeçou e foi abordado com a mochila de drogas nas costas. Ele confessou que traficava. O dinheiro estava na própria mochila.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial CLAUDIO.

A palavra dos policiais é digna de fé e não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicarem os réus, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador"

(RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Não faz sentido crer que os policiais incriminem uma pessoa inocente que não conhece nem tem relação e deixem os verdadeiros culpados impunes. Os policiais, outrossim, apresentaram versão detalhada que não sofreu mácula pelas provas

acostadas aos autos.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação ao transporte ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes diante da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu, não havendo portanto que se falar em desclassificação.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da desclassificação e absolvição.

Passo, pois, a dosagem da pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, verifico que, além das porções de cocaína, maconha e haxixe, o réu trazia consigo crack, substância hoje que é tratada como uma epidemia, tendo em vista o baixo valor, alto poder viciante e consequências nefastas provocadas aos seus usuários - os quais, após pouco tempo de vício, são vistos andando pelas ruas como zumbis, enseja no desencadeamento de diversas doenças em razão da fragilidade a qual impõe aos seus usuários, que não raras vezes são levados à morte. A quantidade também é maior do que a usual para o crime em espécie. As demais circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado. Por estas razões, fixo a pena-base 1/5 acima do patamar mínimo legal em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes a serem valoradas. Por outro lado, aplico a atenuante da confissão para reduzir a pena no mínimo legal.

Na derradeira fase, não incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Isto porque, não há nenhum indício de que o tráfico se direcionava às pessoas que trabalham no fórum, mesmo porque não obstante a viela ter início na frente do fórum, o réu se encontrava na outra ponta dela. Por outro lado, incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu primário e não ter maus antecedentes. Ainda, não há prova contundente quanto à dedicação habitual na atividade criminosa. Sendo assim, em razão da considerável quantidade de drogas encontradas em poder do réu, diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 200 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, em razão do seu montante e da circunstância judicial negativa, deve ser o inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CP), o único compatível com a repressão a delito de tamanha gravidade, praticado em prejuízo de famílias que sofrem com o vício causado pelo consumo irrefreado de entorpecentes. Em razão da pena aplicada e o cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo do réu, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado GERALDO MAGELA CATARINO à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 33, §4º, ambos da Lei 11.343/06. Em razão da pena aplicada e o cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o réu foi solto provisoriamente e vem cumprindo as medidas cautelares impostas (fls. 191/221), faculto a oportunidade do recurso em liberdade. Transitado em julgado para a acusação, expeça-se a guia de recolhimento provisória, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e ao IIRGD;
- b. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas pelas Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e o perdimento dos valores em favor da UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

P.I.C.

Carapicuíba, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA